

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA)
DENGAN
PT JASA MARGA PANDAAN TOL**

**TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KORBAN KECELAKAAN DI RUAS JALAN TOL
GEMPOL - PANDAAN**

**NOMOR :
NOMOR :**

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Hari Kamis Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05/12/2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26 tanggal 28 November 2009, dibuat dihadapan Endang Merduwati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01. Tahun 2009 tertanggal 31 Desember 2016 (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No 10 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

A. Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

B. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **INDARANI** sebagai Direktur Keuangan PT Jasamarga Pandaan Tol, didirikan berdasarkan Akta nomor 142 tanggal 25 September 1996, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor C2-995HT.01.01.TH.97 tahun 1997, tertanggal 7 Februari 1997, , serta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 2004 Nomor 69, tambahan nomor 8361. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang mengelola Rumah Sakit sebagai penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (**‘Layanan Kesehatan’**).
2. **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan jalan tol di ruas Gempol – Pandaan.

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara PT Disa Prima Medika dengan PT Jasamarga Pandaan Tol dalam hal ini bersepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama Rujukan Pelayanan Kesehatan korban kecelakaan di ruas jalan tol Gempol - Pandaan;
- (2) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien korban kecelakaan di ruas jalan tol Gempol – Pandaan yang dibawa oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Surat Pengantar Rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Identitas Pasien;
 - b. Keluhan utama pasien;
- (4) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di ruang lingkup pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit Prima Husada dalam kurun waktu tertentu;
- (6) Rawat jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap;
- (7) Pasien Cyto adalah pasien yang dibawa ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi sakit atau cedera yang harus segera ditangani saat itu juga karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya;

PASAL 2

LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan rujukan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;

- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama rujukan pelayanan kesehatan korban kecelakaan di ruas jalan tol Gempol – Pandaan.

PASAL 3 DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Berbasis Risiko;
- (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan;
- (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk mempermudah pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien dengan dasar sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memprioritaskan penyelamatan nyawa yang dimana ada hak dan kewajiban yang akan dipenuhi oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bermaksud melaksanakan dan menjaga standart mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjalin kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima dan maksimal.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam hal rujukan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki, diantaranya :

- (1) **PIHAK KEDUA** merujuk pasien korban kecelakaan di ruas jalan tol Gempol – pandaan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Rujukan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kegawat daruratan, rawat jalan, rawat inap termasuk pelayanan operasi dan pelayanan intensive;
- (3) Pelayanan penunjang termasuk pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan diagnostic yang ada di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak tanggal 5 Desember 2024 dan akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2029;
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan korban kecelakaan di ruas jalan tol Gempol – Pandaan;
 - b. Menerima informasi tentang kondisi pasien dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien rujukan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan pelayanan yang professional kepada pasien dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran;
 - c. Memberikan stempel dan tanda tangan petugas **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kelengkapan administrasi rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Mengirimkan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan korban kecelakaan di ruas jalan tol Gempol – Pandaan lebih lengkap ke **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk para pasien rujukan pelayanan kesehatan korban kecelakaan di ruas jalan tol Gempol – Pandaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Memberikan informasi identitas dan kondisi pasien kepada **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 8
MUTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Undang – Undang tentang Kesehatan;
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi

PASAL 9
PROSEDUR RUJUKAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait rujukan pasien;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** yang akan merujuk korban kecelakaan di jalan tol Gempol – Pandaan untuk mendapatkan perawatan dan tindakan medis yang dibutuhkan
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan data identitas pasien dan melaksanakan proses serah terima dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien.

PASAL 10
PEMBAYARAN

- (1) Administrasi dan biaya yang timbul akibat penanganan pasien menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga pasien dan menyesuaikan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Segala biaya yang timbul menggunakan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11
KERAHASIAAN

Bahwa **PARA PIHAK** dilarang untuk mengungkapkan dan harus mengambil semua langkah – langkah yang diperlukan berdasarkan penilaiannya untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik **PARA PIHAK** yang dipegang olehnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **KEDUA BELAH PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan

dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban **PARA PIHAK** dan harus diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian Sepihak apabila **PIHAK PERTAMA** telah terbukti melakukan malpraktik dan/atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan dan/atau pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 15

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. **PIHAK PERTAMA**

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjarum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : Endang Susilowati
HP/WA : (+62) 812 5299 885
Email : disaprimamedika@gmail.com

	RS Prima Husada Malang	RS Prima Husada Sukorejo
Alamat	Banjarum Selatan No.7 Mondoroko, Kec. Singosari, Kab. Malang	Jl. Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan

Direktur	dr. Nur Mazidah Telp : (0341) 458679 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS Telp : (0343) 6745000 Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
Humas & Marketing	Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns HP/WA : 0811 3507 164 Email: marketingrsphm@gmail.com	Lidia Emilinda, S.Tr.Keb.,MMRS HP/WA : 0813 1557 4065 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
Keuangan	Novi Ratnasari, S.E Telp : 082335800485 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com	Anita Sari, S.E Telp : (0343) 6745000 Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com

2. PIHAK KEDUA

PT JASAMARGA PANDAAN TOL

Nama : Indarani
Jabatan : Direktur Keuangan
No HP : 08111088877

Nama : Bambang Hermawan
Jabatan : Manager HCGA
No HP : 085850019600

Nama : Abdurrahman
Jabatan : Officer HCGA Pandaan
No HP : 082333582254

PASAL 16 LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 17 LAMPIRAN

- (1) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (2) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. **KEDUA BELAH PIHAK** masing – masing menerima satu rangkap asli.

**PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA**

**PIHAK KEDUA,
PT JASAMARGA PANDAAN TOL**

**ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA**

**INDARANI
DIREKTUR KEUANGAN**